



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

ACUERDO DE CONCEJO N°042-2026-MDMCH

Miguel Checa, 07 de Mayo del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de mayo de 2026, el Dictamen N.º 002-2026/MDMCH-CALISCYDC emitido por la Comisión de Asuntos Legales, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil; el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Carlos Nieves Vilela, Alcalde del Centro Poblado de Jibito; el Informe Legal N.º 304-2026/MDMCH-OAL; el Informe N.º 161-2026-MDMCH-P.PTO-TPSMJ; y demás actuados administrativos relacionados con el reconocimiento y pago de dieta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N.º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, facultad que comprende la potestad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo al ordenamiento jurídico vigente;

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N.º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar ordenanzas y acuerdos municipales; asimismo, el artículo 41° de la citada norma señala que los acuerdos constituyen decisiones del concejo referidas a asuntos específicos de interés público, institucional o vecinal;

Que, mediante Expediente Administrativo N.º 1371 de fecha 30 de marzo de 2026, el señor Carlos Nieves Vilela, en su condición de Alcalde del Centro Poblado de Jibito, interpone Recurso de Reconsideración contra el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en sesión de fecha 27 de marzo de 2026, mediante el cual se desestimó su solicitud de reconocimiento y pago de dieta mensual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026;

Que, el recurrente sustenta su recurso señalando que el acuerdo adoptado carecía de debida motivación administrativa, toda vez que no se contaba con opinión técnica presupuestal emitida por el órgano competente, afectándose el debido procedimiento administrativo y el derecho reconocido por la Ley N.º 31970;

Que, la Ley N.º 31970, norma que modifica y precisa los artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce expresamente el derecho de los alcaldes de centros poblados a percibir una dieta mensual equivalente a la establecida para los regidores distritales de la municipalidad a la cual pertenecen;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, reconoce dentro de los principios del debido procedimiento administrativo el derecho de los administrados a obtener decisiones motivadas, razonables y emitidas conforme al marco legal vigente;

Que, mediante Informe Legal N.º 304-2026/MDMCH-OAL, la Oficina de Asesoría Legal concluye que el pedido formulado por el Alcalde del Centro Poblado de Jibito se encuentra amparado legalmente por la Ley N.º 31970 y demás normas aplicables, precisando que la ejecución del



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelchecha.gob.pe

...//VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N°042-2026-MDMCH, de fecha 07.05.2026

reconocimiento y pago de dieta debe sujetarse a la disponibilidad presupuestal correspondiente;

Que, asimismo, mediante Informe N.º 161-2026-MDMCH-P.PTO-TPSMJ, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acredita la existencia de disponibilidad presupuestal para atender el pago de dieta mensual por el monto de S/ 1,665.66 (Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 66/100 soles), con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN;

Que, de la revisión integral del expediente administrativo y de los informes técnico y legal emitidos por las áreas competentes, se advierte que al momento de adoptarse el acuerdo materia de reconsideración no se contaba con informe presupuestal previo, situación que afectó la debida motivación del acto administrativo y limitó una evaluación integral sobre la viabilidad económica del pedido formulado;

Que, habiéndose acreditado posteriormente la existencia de sustento legal y disponibilidad presupuestal suficiente para atender el pago solicitado, corresponde estimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el administrado, en observancia de los principios de legalidad, razonabilidad y debido procedimiento administrativo;

Que, mediante Dictamen N.º 002-2026/MDMCH-CALISCYDC, la Comisión de Asuntos Legales, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, luego del análisis técnico y legal correspondiente, recomienda al Pleno del Concejo Municipal declarar procedente el recurso interpuesto y disponer las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de lo acordado;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley N.º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas, el Concejo Municipal, por MAYORIA;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Carlos Nieves Vilela, Alcalde del Centro Poblado de Jibito, contra el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en sesión de fecha 27 de marzo de 2026, respecto al reconocimiento y pago de dieta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, conforme a lo establecido en la Ley N.º 31970 y demás normas aplicables y los informes técnicos y legales..

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que la nivelación y pago de la dieta mensual reconocida a favor del Alcalde del Centro Poblado de Jibito regirá a partir del mes de mayo hasta el mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2026, conforme a la disponibilidad presupuestal acreditada mediante Informe N.º 161-2026-MDMCH-P.PTO-TPSMJ.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina General de Administración y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las demás áreas competentes adopten las acciones administrativas y presupuestales necesarias para la implementación y cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de Concejo al administrado y a las áreas competentes para los fines correspondientes.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta, conforme a las normas internas del Concejo Municipal, para su inmediata ejecución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE